

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083204-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA MOREIRA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FIES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5083204-42.2024.4.02.5101

510014922514 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083204-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA MOREIRA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora objetivando a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança das parcelas do FIES no valor de R\$ 349,75 em razão do direito da autora em obter percentual de desconto com base na Lei nº 14.375/2022.

Alega, em síntese, que o legislador apenas contemplou os estudantes inadimplentes do FIES, permitindo-lhes descontos nas parcelas de até 77%. Afirma que tal fato viola o princípio da isonomia e estimula a inadimplência, pois os descontos acabam sendo maiores para os alunos em débito em comparação aos alunos adimplentes, caso da autora.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

Inicialmente, registro que o ato que posterga a análise do pedido de tutela de urgência deve ser interpretado como decisão de indeferimento implícito, razão pela é recorrível via agravo de instrumento/medida de urgência;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA OU SUA READAPTAÇÃO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Regularidade da irresignação. Magistrado que postergou o exame do pedido para momento posterior à juntada do laudo pericial, bem como da contestação. Cumprimento dos atos processuais. Ausência de manifestação do juízo. 2. **A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela de urgência é impugnável através de recurso de agravo de instrumento, porquanto equivale a um indeferimento da concessão. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Precedentes do STJ e do TJRJ.** 3. A tutela provisória de urgência tem por escopo mitigar os efeitos deletérios do tempo no processo, de molde a permitir a fruição antecipada e imediata do direito vindicado, antes da tutela definitiva. 4. O instituto apresenta-se como situação excepcional, razão pela qual deve ser deferido quando presentes os seus requisitos, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Laudo pericial produzido nos autos, a concluir pela incapacidade do autor em razão de sua condição clínica. Municipalidade ré que deixa de impugnar o laudo produzido em juízo. 6. Sanadas as ponderações iniciais ventiladas pelo Magistrado como suposto óbice à prestação jurisdicional, injustificada a falta de enfrentamento da tutela vindicada. 7. O legislador buscou ratificar na marcha processual o respeito à ordem Constitucional, ao repisar o direito à duração razoável do processo, à inafastabilidade da apreciação jurisdicional e densificar o dever de colaboração. Inteligência do contido nos artigos 1º, 3º, 4º e 6º, todos do CPC. 8. Recurso acolhido, em parte, para determinar o pronunciamento do Magistrado de origem, em 10 dias, sobre a tutela provisória de urgência pugnada, no que tange à concessão de licença ou readaptação do agravante, bem como o seu direito à percepção de vencimentos integrais. 9. **DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.**

(TJ-RJ - APL: 02586083820198190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 09/03/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Nos autos originários, o juízo a quo apenas informou que apreciaria o pedido de tutela de forma oportuna, porém, **sem especificar o momento**. No mesmo ato, determinou a citação dos Réus e a apresentação de réplica, caso não fosse ofertada transação (evento 3, DESPADEC1). Ou seja, é possível interpretar que o juízo a quo, de forma implícita, **indeferiu a tutela**, caso contrário teria especificado o momento da sua análise, por exemplo, após a apresentação da defesa dos Réus.

Desse modo, recebo a presente medida de urgência e passo a apreciar o pedido de tutela reiterado em segundo grau de jurisdição.

No caso em questão, afirma a autora ter celebrado contrato de FIES para cursar Ciências Biológicas no ano de 2012 e que a fase de amortização iniciou-se em 10/06/2018 estando a autora adimplente com as parcelas devidas. Contudo, informa que o saldo devedor atual é de R\$ 20.764,11, restando ainda 65 prestações no valor de R\$ 349,75 que afirma ter dificuldades de adimplir sem prejuízo de sua própria subsistência.

Assim, ajuizou a demanda originária objetivando a condenação dos Réus a repactuarem a dívida, efetuando descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 em aplicação analógica aos alunos inadimplentes. Em sede liminar, requer a imediata suspensão da cobrança das parcelas.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Em juízo perfuntório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, pois é necessária a análise exauriente das defesas e elementos probatórios trazidos pelos Réus a fim de se concluir, com segurança, se a autora realmente faz jus ao percentual de desconto solicitado.

Ademais, especificamente quanto ao *periculum in mora*, não se encontra presente, haja vista que a própria autora informa estar adimplente com o FIES e não comprova a abusividade do valor cobrado das parcelas nem a impossibilidade de adimplemento sem prejuízo de sua subsistência.

Portanto, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência, devendo o pedido de aplicação analógica dos dispositivos da Lei nº 14.375/2022 ser melhor elucidado em cognição exauriente.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela de urgência, na forma da fundamentação supra."

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

